

1019619-21.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Juliana Pitelli da Guia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... em 10 de julho de 2022, foi vítima de furto, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular, no qual havia aplicativo do banco réu, sendo o fato comunicado no dia seguinte às autoridades policiais. De fato, o documento de fls. 22/23 dá conta de que o furto foi noticiado às autoridades policiais por volta das 11h30 do dia 11/07/2022.

3. Aduz, ainda, que buscou a solução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

5ª Vara Cível

Rua Afonso Celso , nº 1065, São Paulo-SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1019619-21.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1019619-21.2022.8.26.0003

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Walmor Mello

Requerido:

Next Tecnologia e Servicos Digitais S.a.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Pitelli da Guia

Vistos.

WALMOR MELLO ajuizou a presente demanda em face de NEXT TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A, alegando, em síntese, ter sido vítima de furto no dia 10/07/2022, ocasião em que seu celular foi subtraído e, a despeito de ter procedido o bloqueio dos aplicativos bancários, foram efetuadas 4 (quatro) transferências bancárias via pix nos valores de R\$ 1.936,13, R\$ 200,00, R\$ 1.540,53 e R\$ 1.000. Requer a devolução dos valores indevidamente transacionados e o pagamento de indenização por danos morais estimados em R\$ 20.000,00. Houve pedido de tutela de urgência. Documentos instruíram a inicial (fls. 14/41).

Foi parcialmente deferida a tutela de urgência às fls. 49/50.

Contestação às fls. 69/77, em que o réu sustenta a culpa exclusiva do autor, a inexistência dos requisitos ensejadores do dever de indenizar e a ausência de comprovação de dano por parte do autor. Apresentou documentos (fls. 78/157).

Réplica às fls. 161/172.

Instadas a especificar provas (fls. 177), a parte autora reiterou os termos da réplica (fls. 181/182), e a parte ré informou que não possui mais provas a serem produzidas (fls. 180).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Conheço diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a prova dos fatos controvertidos é essencialmente documental e já está acostada aos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. No mais, na esteira do disposto pelo artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao juiz velar pela duração razoável do processo.

2. A relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se autor e réu perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que são plenamente aplicáveis ao caso. O autor afirma que, em 10 de julho de 2022, foi vítima de furto, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular, no qual havia aplicativo do banco réu, sendo o fato comunicado no dia seguinte às autoridades policiais. De fato, o documento de fls. 22/23 dá conta de que o furto foi noticiado às autoridades policiais por volta das 11h30 do dia 11/07/2022.

3. Aduz, ainda, que buscou a solução do problema junto ao réu, contudo, não teve autorizada a restituição das quantias transacionadas, o que restou bem demonstrado com os documentos de fls. 35/38. Neste contexto, a controvérsia da presente demanda reside na responsabilidade da instituição financeira pelos valores indevidamente transacionados em decorrência do furto do qual o autor foi vítima, e se os fatos descritos fizeram com que este experimentasse danos morais a serem indenizados nos termos pleiteados. Pois bem.

4. A responsabilidade da instituição financeira, na condição de fornecedor de serviços/produtos, é objetiva (artigo 14, caput, do CDC), ou seja, prescinde da necessidade de constatação de sua culpa ou dolo, bastando, para fins de indenização ao consumidor, que este comprove o dano sofrido e o nexo causal com a conduta do fornecedor. Como sabido, tal responsabilidade, via de regra, não se estende aos resultados de ações criminosas ocorridas fora das agências bancárias, restringindo-se aos delitos cometidos no interior dos estabelecimentos, na esteira de entendimento já consolidado em tribunais superiores (v. STJ, 3º Turma, AgRg no AREsp 103.533-RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 08.10.13).

5. A despeito disso, entendo que a pretensão prospera em parte, notadamente, quanto à indenização dos danos materiais sofridos pelo consumidor. Ainda que se admita que o furto - que é o que efetivamente se passou com o autor - configura fortuito externo, apto, em tese, a romper o nexo causal de sua responsabilidade civil, constatou-se que as transações ocorreram em exíguo intervalo de tempo, todas efetuadas para o mesmo destinatário, de modo que cabia ao banco entrar em contato com o autor para confirmá-las e, em não podendo, impedir sua autorização. Neste sentido, vem se consolidando a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelações cíveis. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência. Furto de cartão. Comunicação à instituição financeira. Operações não realizadas pelo cliente. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Cartão de débito. Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por terceiros não autorizados. Irregularidades não detectadas pelos sistemas de segurança da ré. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco. Responsabilidade de

natureza objetiva. Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Débito declarado inexigível. Reconhecimento de que a ré deve restituir os valores indevidamente lançados ou retirados da conta-corrente do autor. Concorrência de culpas. Danos morais não configurados. Devolução em dobro afastada. Ausência de má-fé da ré. Aplicação da Súmula 159 do STF. Sentença reformada em parte, apenas para determinar a devolução de todos os valores descontados ou sacados indevidamente. Recurso do autor parcialmente provido, não provido o da ré. Sucumbência mantida na forma fixada na r. Sentença." (TJSP; Apelação Cível 1000485-09.2018.8.26.0242; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021) - destacado

"INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Furto de cartão de crédito com compras efetivadas e não reconhecidas pela sua titular - Parcial procedência da ação para declarar a inexigibilidade dos débitos - Instituição financeira que não efetuou o devido controle nos gastos efetuados com o cartão da autora, que destoia do perfil do consumidor - Nexo causal demonstrado - Falha na prestação de serviço - Necessidade de restituição dos valores como determinado - Sentença mantida - Recurso não provido, com observação." (TJSP; Apelação Cível 1011062-32.2020.8.26.0224; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)- destacado

"APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Extravio de cartão. Saques na conta. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Só o fato de os saques (operações questionadas) terem ocorrido mediante uso do cartão e senha pessoal, não exime o Banco de responsabilidade. Consumidora que, no caso, tão logo percebeu o extravio, registrou boletim de ocorrência e comunicou o Banco. Operações com o cartão que, no caso concreto, destoam do padrão das transações realizadas anteriormente ("Rede shop"). Hipótese em que apenas uma operação (R\$ 1.300,00) é quase equivalente ao salário da consumidora. Falha do sistema evidenciada. Nexo de causalidade que não foi rompido. Restituição dos valores corretamente determinada. Danos morais, porém, não configurados. Transtornos que, a despeito de reconhecidos, não desbordaram do mero aborrecimento. Consumidora que não teve violado direitos da personalidade. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada. RECURSOS DESPROVIDOS. " (TJSP; Apelação Cível 1019692-64.2020.8.26.0002; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 08/12/2020) - destacado

6. Desta feita, impõe-se acolhimento da pretensão quanto ao pedido de danos materiais, condenando o réu a restituir os valores indevidamente transacionados. A indenização por danos morais, porém, não é cabível, visto que este Juízo se perfilha ao entendimento de que o descumprimento de contrato e mesmo a falha na prestação de serviços ao consumidor não configuram, por si só, dano moral.

7. No caso em apreço, em que pese demonstrada a falha na prestação de serviços apta a gerar o dever de indenizar os danos materiais, não se tem notícias de que o autor tenha incorrido em especial agrura ou angústia, razão pela qual reputo inexistentes os danos morais alegados na exordial. Ademais, a vida em sociedade impõe ao indivíduo inúmeras situações que causam incômodo e desgaste emocional, e, por consequência, nem todas elas podem ser tidas como causadoras de dano moral, sob pena de inviabilizar-se as relações sociais contemporâneas e banalizar-se o instituto em comento. Consigno, para fins do artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, que as demais teses veiculadas pelas partes são incompatíveis com a fundamentação supra e inaptas a alterar a decisão ora proferida.

8. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão e (i) declaro inexigíveis do autor WALMOR MELLO o valor de R\$ 4.676,66 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) extraído, no dia 11/07/2022, de sua conta

bancaria nº 439496-8, agência nº 3728, bem como os encargos moratórios decorrentes; ainda, (ii) determino a restituição pelo réu ao autor do valor de R\$ 4.676,66 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês incidentes deste o ajuizamento da demanda e correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP incidente desde a transação, em 11/07/2022. Por fim, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência parcial e em atenção ao princípio da causalidade da demanda, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem honorários advocatícios, que, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e importância da causa e o trabalho e tempo realizado pelo advogado, arbitro em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, conforme artigo 85 §2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido em 10 (dez) dias, ao arquivo, independentemente de novo despacho.

P.I.C. Dispensado o registro (Prov. CG nº 27/2016)

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Juliana Pitelli da Guia
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA